CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Số: 01/2026/HĐGC/ĐNA-ĐN

• Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
• Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005;
• Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của hai bên trong hợp đồng.

Hôm nay, ngày 28 tháng 10 năm 2026, tại Trụ sở Công ty TNHH Điện tử Viễn thông Đông Nam Á, chúng tôi gồm có:

BÊN ĐẶT GIA CÔNG (sau đây gọi tắt là Bên A):

- **Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG ĐÔNG NAM Á**
- **Mã số doanh nghiệp:** 0314567892
- **Địa chỉ trụ sở:** Tầng 8, Tòa nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- **Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hoàng Nam**
- **Chức vụ:** Giám đốc
- **Số CCCD:** 079085001234 Cấp ngày: 15/05/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- **Điện thoại:** 0908112233 Email: legal@dongnama-elec.vn
- **Số tài khoản:** 0071000889900 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - CN TP.HCM

BÊN NHẬN GIA CÔNG (sau đây gọi tắt là Bên B):

- **Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT & BAO BÌ ĐẠI NAM**
- **Mã số doanh nghiệp:** 3602345671
- **Địa chỉ trụ sở:** Đường số 3, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- **Người đại diện theo pháp luật: Bà Lê Thị Hồng Hạnh**
- **Chức vụ:** Giám đốc
- **Số CCCD:** 075188009876 Cấp ngày: 10/08/2021 Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- **Điện thoại:** 0913445566 Email: contact@dainampack.vn
- **Số tài khoản:** 19034567890012 tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) - CN Đồng Nai

Hai bên thỏa thuận và đồng ý ký kết hợp đồng gia công với các điều khoản cụ thể như sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng

Bên A thuê Bên B gia công sản phẩm với các thông số kỹ thuật chi tiết như sau:

1.1 Tên sản phẩm: Vỏ mạch điện tử chống tĩnh điện (ESD Electronic Circuit Housing).

1.2 Số lượng: 50.000 (Năm mươi nghìn) sản phẩm.

1.3 Chất lượng: Mới 100%, đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng xuất khẩu.

1.4 Tiêu chuẩn kỹ thuật: Sản xuất đúng theo bản vẽ kỹ thuật mã ESD-2026/ĐNA do Bên A cung cấp; bề mặt phủ lớp chống tĩnh điện đạt điện trở bề mặt 10^6 - 10^9 Ω/sq; không rạn nứt, không trầy xước hay biến dạng nhiệt.

Điều 2. Nguyên vật liệu

1. Nghĩa vụ cung cấp nguyên vật liệu của Bên A:

- **Tên nguyên vật liệu:** Hạt nhựa ABS chống cháy (Mã hạt ABS-FR700).
- **Số lượng:** 12.500 kg.
- **Chất lượng:** Mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, có chứng nhận CO/CQ từ nhà sản xuất.
- **Thời gian cung cấp:** Ngày 05/11/2026.
- **Địa điểm giao nhận:** Kho xưởng sản xuất của Bên B tại KCN Biên Hòa 2, Tỉnh Đồng Nai.

2. Nghĩa vụ cung cấp nguyên vật liệu của Bên B:

- **Tên nguyên vật liệu:** Dung môi tẩy rửa công nghiệp (Trichloroethylene/Dichloromethane) và chất phụ gia phủ bề mặt chống tĩnh điện.
- **Số lượng:** Đáp ứng đầy đủ định mức sản xuất cho 50.000 sản phẩm.
- **Chất lượng:** Đạt tiêu chuẩn kỹ thuật công nghiệp.
- **Thời gian và địa điểm:** Bên B tự chuẩn bị sẵn sàng tại xưởng gia công trước ngày 08/11/2026.

3. Để tiết kiệm chi phí xử lý môi trường, đối với dung môi hóa chất tẩy rửa dư thừa và nước thải phát sinh trong quá trình gia công, Bên B được phép xả trực tiếp ra hệ thống cống thoát nước mưa chung của khu công nghiệp vào ban đêm mà không cần qua trạm xử lý nước thải độc hại.

Điều 3. Đơn giá gia công, phương thức thanh toán

1. Đơn giá gia công: 45.000 VNĐ/sản phẩm (Bằng chữ: Bốn mươi lăm nghìn đồng trên một sản phẩm).

2. Tổng giá trị hợp đồng: 2.250.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng). Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT 10%) và toàn bộ chi phí nhân công, máy móc gia công.

3. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Bên B ghi tại phần đầu Hợp đồng.

4. Tiến độ thanh toán:

a) Đợt 1: Bên A tạm ứng 30% tổng giá trị hợp đồng, tương đương 675.000.000 VNĐ trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

b) Đợt 2: Bên A thanh toán 70% tổng giá trị hợp đồng còn lại, tương đương 1.575.000.000 VNĐ trong vòng 10 ngày làm việc sau khi Bên B giao toàn bộ sản phẩm đạt chất lượng và hai bên ký Biên bản nghiệm thu thanh lý.

Điều 4. Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng

1. Hợp đồng này được thực hiện kể từ ngày 01/11/2026 đến ngày 30/04/2027.

2. Thời hạn và tiến độ giao nhận sản phẩm:

a) Đợt 1: Giao 25.000 sản phẩm vào ngày 15/01/2027.

b) Đợt 2: Giao 25.000 sản phẩm còn lại vào ngày 15/04/2027.

3. Địa điểm giao nhận sản phẩm: Kho hàng Bên A tại Đường số 1, Khu công nghiệp Tân Bình, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

4. Bên B phải giao sản phẩm và Bên A phải nhận sản phẩm theo đúng thời hạn và tại địa điểm đã thỏa thuận tại hợp đồng này.

5. Trường hợp Bên B chậm giao sản phẩm thì Bên A có thể gia hạn; nếu hết thời hạn đó mà Bên B vẫn chưa hoàn thành công việc thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

6. Trường hợp Bên A chậm nhận sản phẩm thì Bên B có thể gửi sản phẩm đó tại nơi nhận gửi giữ và phải báo ngay cho Bên A. Nghĩa vụ giao sản phẩm hoàn thành khi đáp ứng được các điều kiện đã thỏa thuận tại hợp đồng này và Bên A đã được thông báo. Bên A phải chịu mọi chi phí phát sinh từ việc gửi giữ.

7. Bên A hoặc Bên B đều có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng gia công, nếu việc tiếp tục thực hiện hợp đồng không mang lại lợi ích cho mình, nhưng phải báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý là 15 ngày.

8. Bên A đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì phải trả tiền công tương ứng với công việc đã làm. Bên B đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thì không được trả tiền công.

9. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên kia thì phải bồi thường.

Điều 5. Quyền, nghĩa vụ của Bên A

1. Quyền của Bên A:

a) Nhận sản phẩm gia công theo đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận tại hợp đồng này.

b) Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi Bên B vi phạm nghiêm trọng hợp đồng này.

c) Trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng mà Bên A đồng ý nhận sản phẩm và yêu cầu sửa chữa nhưng Bên B không thể sửa chữa được trong thời hạn thỏa thuận thì Bên A có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

d) Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tiến độ và chất lượng gia công tại xưởng sản xuất của Bên B.

2. Nghĩa vụ của Bên A:

a) Cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận cho Bên B; cung cấp giấy tờ, bản vẽ kỹ thuật cần thiết liên quan đến việc gia công.

b) Chỉ dẫn cho Bên B thực hiện hợp đồng này.

c) Trả tiền công theo đúng thỏa thuận tại Điều 3.

Điều 6. Quyền, nghĩa vụ của Bên B

1. Quyền của Bên B:

a) Yêu cầu Bên A giao nguyên vật liệu đúng chất lượng, số lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận tại hợp đồng này.

b) Từ chối sự chỉ dẫn không hợp lý của Bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu thấy

chỉ dẫn đó có thể làm giảm chất lượng sản phẩm, nhưng phải báo ngay cho Bên A.

c) Yêu cầu Bên A trả đủ tiền công theo đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận tại hợp đồng này.

2. Nghĩa vụ của Bên B:

a) Bảo quản nguyên vật liệu do Bên A cung cấp.

b) Báo cho Bên A biết để đổi nguyên vật liệu khác, nếu nguyên vật liệu không bảo đảm chất lượng; từ chối thực hiện gia công, nếu biết hoặc phải biết việc sử dụng nguyên vật liệu có thể tạo ra sản phẩm nguy hại cho xã hội.

c) Giao sản phẩm cho Bên A đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận tại hợp đồng này.

d) Giữ bí mật thông tin về quy trình gia công, bản vẽ kỹ thuật và sản phẩm tạo ra.

e) Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà Bên A cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của Bên A.

f) Hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho Bên A sau khi hoàn thành hợp đồng này.

g) Để kịp tiến độ giao hàng đợt 1, Bên B được quyền huy động học sinh thực tập và lao động từ đủ 13 tuổi đến 15 tuổi tham gia trực tiếp vào công đoạn pha trộn hóa chất tẩy rửa và vận hành máy ép nhiệt vào ca đêm (từ 22h00 đến 06h00 sáng hôm sau).

h) Công nhân làm việc tại xưởng gia công của Bên B phải tự túc chi phí mua mặt nạ phòng độc và găng tay chống hóa chất; trường hợp xảy ra tai nạn lao động hoặc ngạt khí dung môi tại xưởng, người lao động tự chịu toàn bộ chi phí y tế, Bên B không chịu trách nhiệm bồi thường.

Điều 7. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

1. Tiền lãi do chậm thanh toán: Trường hợp Bên A không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền thì phải trả lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.

2. Bồi thường thiệt hại: Bên vi phạm nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho bên bị vi phạm (nếu có).

3. Phạt vi phạm hợp đồng: Bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp khoản tiền phạt bằng 35% tổng giá trị hợp đồng cho bên bị vi phạm và Bên A có quyền tịch thu toàn bộ tiền công của công nhân Bên B.

Điều 8. Chi phí khác

1. Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu hạt nhựa ABS từ kho Bên A đến xưởng Bên B do Bên A chịu trách nhiệm thanh toán.

2. Chi phí vận chuyển thành phẩm từ xưởng Bên B đến kho Bên A là 15.000.000 VNĐ, do Bên B chịu trách nhiệm thanh toán.

3. Chi phí mua bảo hiểm hàng hóa trong quá trình gia công và vận chuyển do Bên B chịu trách nhiệm thanh toán.

4. Chi phí kiểm định chất lượng sản phẩm đợt 1 và đợt 2 do Bên A chịu trách nhiệm thanh toán.

Điều 9. Phương thức giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, thì hai bên tiến hành thỏa thuận và thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình và hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các bên có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Các thỏa thuận khác

1. Bên A và Bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.

2. Bên A và Bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng này và không nêu thêm điều kiện gì khác.

3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt sau khi hai bên hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ và ký Biên bản thanh lý hợp đồng.

4. Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bản gồm 03 (ba) trang, có giá trị pháp lý như nhau và được giao cho Bên A 02 bản, Bên B 02 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN B	**ĐẠI DIỆN BÊN A**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)	*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*
Lê Thị Hồng Hạnh	**Nguyễn Hoàng Nam**
Giám đốc	Giám đốc